



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA - RR

COM PEDIDO DE LIMINAR

BERNARDO FERNANDES PAGOTE, menor impúbere, brasileiro, nascido em 15/08/2019, portador do RG nº 626401-8 SSP/RR, inscrito no CPF nº 085.511.232-89, neste ato representado pelos seus genitores LUCAS PAGOTE COSTA, brasileiro, união estável, militar da Força Aérea Brasileira, portador do RG nº 496869437 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 101.846.184-10 e LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA, brasileira, união estável, assistente de registro, portadora do RG nº 564708-8 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 108.262.224-98, todos residentes e domiciliados na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, e-mail luizapagote.adv@gmail.com, por sua advogada que esta subscreve (Documento 1 – procuração), vem propor:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 29.309.127/0122-66, com seu endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-000, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

1. A ação é proposta para obrigar a empresa de plano de saúde, ora Ré, a realizar o pagamento do Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA em





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

favor da Clínica Autismo em Vista, conforme determinação médica e autorizado pela própria ré em 27 de outubro de 2023 (documento em anexo).

2. Há pedido de tutela de urgência, para que, desde já, seja determinado à Ré a regularização dos pagamentos das mensalidades de novembro e Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, uma vez que O TRATAMENTO DO MENOR ESTÁ SUSPENSO POR FALTA DE PAGAMENTO DA RÉ À CLÍNICA RESPONSÁVEL, a partir da presente data, a saber, 30 de janeiro de 2024.

3. Infelizmente, muito embora o Autor, através dos seus genitores, tenha tentado de maneira amigável resolver o problema que vem enfrentando, a inércia da Ré em dar retorno para a clínica responsável pelo tratamento e realizar os pagamentos das mensalidades, faz não restar alternativa senão buscar no Poder Judiciário a satisfação do direito buscado em caráter de urgência.

II. DOS FATOS

4. O Autor representado por seus representantes legais é beneficiário de plano de saúde operado pela empresa Ré, desde julho de 2023, e conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

5. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor de 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

6. Considerando a relação de consumo com a Ré, a responsável legal do Autor entrou em contato através do Canal de Atendimento ao Cliente solicitando informações sobre onde poderia encontrar atendimento para o menor, visto que não foi encontrada nenhuma rede credenciada no Portal do Beneficiário para as terapias mencionadas.

7. Confirmada a ausência de rede credenciada disponível no Estado, foi realizada uma busca em clínicas particulares para a realização do atendimento eventual do Autor.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

8. Desta forma, com toda a prescrição e avaliação em mãos, foi solicitada pela responsável do Autor no dia 13 de julho de 2023 autorização da Ré para iniciar o tratamento prescrito, e após idas e vindas entre as partes, a solicitação foi atendida no dia 30/10/2023, sendo informado pela Ré através de contato por e-mail para os responsáveis do Autor que os atendimentos seriam realizados na Clínica Autismo em Vista, bem como, informado para a Clínica que o orçamento informado teria sido aprovado e que poderiam seguir com os atendimentos do beneficiário, conforme imagens abaixo e documentos em anexo.



(E-mail enviado aos responsáveis sobre indicação de prestador de serviço eventual)



(E-mail encaminhado a clínica sobre aprovação do orçamento enviado para atendimento do Reclamante)



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

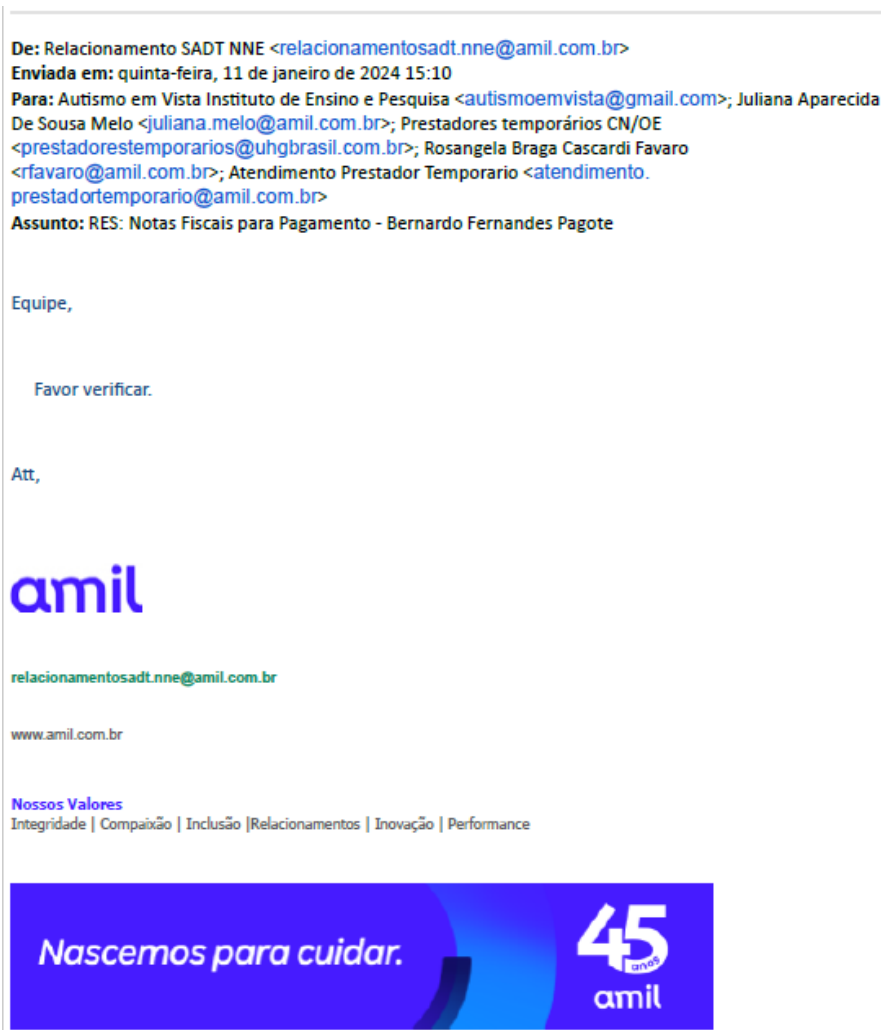
9. Prontamente, no dia seguinte a clínica entrou em contato com os responsáveis para agendar os atendimentos do Autor e os atendimentos seguiram tranquilamente, sendo observado um notório e satisfatório resultado devido aos estímulos e protocolos utilizados com o menor durante as 20hs semanais de terapias realizadas.
10. Ocorre, Excelência, que desde o último contato realizado pela Ré, onde houve a autorização do tratamento, conforme demonstrado na imagem acima e documentação em anexo, a clínica não consegue contato com a Ré de nenhuma maneira e não tem retorno quanto aos pagamentos dos serviços prestados.
11. Na ausência de retorno e omissão da empresa Ré, a Clínica comunicou os responsáveis do Autor dos fatos e informou que infelizmente, caso não houvesse a regularização dos pagamentos até o dia 30 de janeiro de 2024, o tratamento do Autor precisaria ser suspenso, até o acerto da Ré.
12. Desta forma, os responsáveis do Autor entraram em contato com a Ré através do canal *Fale Conosco* e relatou toda a situação solicitando uma atenção, pois sem o devido repasse dos valores competentes a clínica, o serviço seria suspenso, gerando uma série de danos à saúde do Autor que se encontrava em grande avanço em relação aos marcos de desenvolvimentos.
13. Após o envio da mensagem e da documentação ao setor responsável, foi dado um retorno pela Ré no dia 12/12/2023 informando que seria aberto um protocolo (nº 32630520231211137065) para o setor responsável para esclarecimento das informações com o prazo de 5 dias úteis para retorno.
14. Ocorre que o prazo de retorno informado nunca foi cumprido, apesar dos responsáveis do Autor ligarem semanalmente para saber sobre a resolução do caso.
15. Outros dois protocolos foram abertos: 20613943 (12/12/2023) e 20997371 (03/01/2024), sendo informado pelo setor de atendimento que o segundo protocolo informado foi finalizado pelo setor interno com a justificativa de que o primeiro protocolo aberto no mês de dezembro ainda seguia em tratativa.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

16. Após isso, em contato com outros prestadores, a clínica conseguiu obter com os dados para emissão das Notas Fiscais e enviou para a Ré, que nem estes dados havia passado, tendo obtido uma resposta de encaminhamento ao setor responsável para verificação em 11 de janeiro de 2024.



17. Todavia, houveram sucessivas tentativas de contato após, e até a presente data a clínica não teve o pagamento dos serviços, e precisou suspender o tratamento do menor a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, devido à falta de retorno da Ré, até a quitação dos valores em abertos.

18. Dessa forma, é a presente demanda apresentada para compelir a Ré, em caráter liminar, a regularizar o pagamento do tratamento do menor, que foi previamente por ela autorizado.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

III. PRELIMINARMENTE

III.A - DO FORO COMPETENTE – CASO DE CONSUMO E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

19. A ação em tela trata de relação de consumo, com pedido de obrigação de fazer referente ao Tratamento de Terapia comportamental a que o Autor necessita. Nesse interim, verifica-se que o foro competente corresponde ao domicílio do Autor, conforme comprovante de residência em anexo.

20. A relação de consumo resta evidente conforme Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça que determina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde.

21. Nesta seara, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 4º, I e 6º, VIII, estabelece que, em razão da vulnerabilidade do consumidor, devem ser oferecidos os meios para a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

22. Com isso, é plenamente assegurado ao consumidor o direito de propositura da demanda na comarca e foro de seu domicílio.

23. No mais, a própria obrigação de fazer deverá ser cumprida para a Clínica responsável pelo tratamento do menor, a saber Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, com endereço nesta Comarca, na Rua Luiza Malaquias, nº 1542, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-240, de modo que também com relação ao local de cumprimento da obrigação justifica-se a propositura da demanda no Foro Central da Comarca da Capital, nos termos do artigo 6º, VIII.

III.B - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

24. Os responsáveis pelo Autor não possuem condições de arcar com as custas judiciais da presente demanda, sem prejudicar o sustento da família, considerando que o seu salário é utilizado integralmente para arcar com as despesas da casa e as necessidades do menor, sendo arrimo de família.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

25. Nesse ponto Excelência, vale observar que conforme se verifica da matéria desta ação, o Autor é menor de idade e Autista, e todas as suas despesas são custeadas pelos genitores, responsáveis e representantes na demanda.

26. Assim, qualquer custo extra no momento, como o pagamento das custas do processo, comprometerá a renda da família, que já honra com dificuldade os pagamentos dos seus compromissos.

27. Nesse sentido, é importante observar o que prescreve o Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

28. Ante o explanado, faz-se necessária a concessão do benefício da Justiça Gratuita, que se requer desde já.

III.C - DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO CDC

29. É incontroverso que a relação havida entre as partes, tem natureza consumerista, consoante a redação do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

30. De fato, são aplicáveis aos planos de saúde, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e segundo Cláudia Lima Marques, “[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviço ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

consumidor, previstos no art. 6º do Código[...]”, Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4ª ed. p.399.

31. Além do mais, tal entendimento hoje está pacificado, com a edição da Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado segue: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

32. Como é cediço, as relações de consumo devem se pautar pelo princípio da transparência (art. 4º, caput, CDC), do qual decorrem, por um lado, o dever de informar do fornecedor, e, por outro, o direito à informação do consumidor. Sobre o tema, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: **“Como dever anexo ou instrumental a informação decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, na correção, na probidade e na confiança que devem existir nas relações de consumo. Cumpre-se o dever de informar quando a informação recebida pelo consumidor preenche três requisitos principais: adequação os meios de informação devem ser compatíveis com os riscos do produto ou do serviço e o seu destinatário; suficiência a informação deve ser completa e integral; veracidade além de completa, a informação deve ser verdadeira, real. Somente a informação adequada, suficiente e veraz permite o consentimento informado, pedra angular na apuração da responsabilidade do fornecedor. A informação, como já ressaltado, tem por finalidade dotar o consumidor de elementos objetivos de realidade que lhe permitam conhecer produtos e exercer escolhas conscientes”**. (Programa de Direito do Consumidor. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 97 grifos originais).

33. **Nesse ponto, é importante observar que o Autor só deu início ao seu tratamento junto à clínica Autismo em Vista, APÓS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA RÉ, conforme documentação em anexo.**

34. Reflete no princípio da informação e da transparência das relações de consumo, basilar a esse sistema protecionista, pois consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo.

35. Desta feita, temos que a responsabilidade da Ré, como típica prestadora de serviço, é regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo adotada a Teoria do Risco da Atividade, ou seja, sua responsabilidade é objetiva.

III.D - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

36. Também, é de evocar-se a inversão do ônus probandi, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, face à evidente hipossuficiência do Autor frente a Ré, que pertence ao rol das maiores empresas do ramo no país em seus respectivos segmentos.

37. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, imperioso é que o ônus da prova seja invertido, devendo, pois, os Requeridos incumbirem-se de provar suas alegações, bem como de provar o contrário das alegações da Requerente.

IV. DO MÉRITO

IV.A - DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - DO DIREITO ESSENCIAL DO AUTOR AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE

38. Conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoaterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

39. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor desde os 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, é inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

40. É sabido que toda a evolução das crianças autistas pode ser regredida em algumas semanas sem o atendimento adequado e a sequela pode ser muito danosa aos marcos do desenvolvimento das crianças que se encontram em plenas condições de evoluir rapidamente com o tratamento correto.

41. Ocorre que, mesmo após todas as tentativas de contato entre e-mails aos setores responsáveis e diversas ligações aos setores de atendimento ao cliente, o Autor se encontra desamparado e correndo risco eminente de ter uma potencial regressão no seu quadro de saúde, devido a evidente negligência da Ré em cumprir com a sua parte, evidenciando a ilicitude e falha na prestação do serviço.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

42. O tratamento a que precisa ser submetido o Autor é necessário e contínuo, tendo em vista que é autista e vem apresentando significativo desenvolvimento com as terapias realizadas na Clínica Autismo em Vista.

43. A documentação médica anexa à Exordial demonstra que o Autor necessita de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

44. Esta determinação médica resta totalmente demonstrada, tanto que o tratamento restou aprovado pela Ré na clínica já mencionada.

45. Ademais, o tratamento é extremamente oneroso, com o custeio de R\$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) mensais, valor definido para pagamento da Intervenção Comportamental Intensiva ABA para tratamento do menor.

46. Outrossim, o Autor é beneficiário do plano de saúde da Ré (Código de identificação nº 086293562).

47. Veja-se que é necessário analisar o risco gerado pela suspensão do tratamento, que acarreta danos ao progresso do autor e no seu desenvolvimento.

48. Diante disso, destaque-se que as cláusulas contratuais relacionadas ao plano de saúde devem ser analisadas em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há um contrato de consumo de serviço firmado entre as partes, bem como por tratar-se de contrato de adesão.

49. Neste sentido, dispõe a Súmula 469, do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

50. No caso em tela, a demora injustificada ao custeio do tratamento, **JÁ PREVIAMENTE AUTORIZADO**, configura ilegalidade e abuso por parte da Ré.

51. A prática realizada pela Ré atenta não só contra o Código de Defesa do Consumidor, como também é contrária à própria boa-fé contratual, prevista no artigo 422, do Código Civil.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

52. Ademais, a própria Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde estabelece, em seu artigo 35-F, que é assegurado ao paciente o direito à cobertura dos meios necessários à manutenção e reabilitação da saúde do paciente.

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

53. Portanto, resta comprovado o direito do Autor ao custeio do tratamento recomendado pelos médicos especialistas que lhe atenderam, bem como a obrigação da Ré em arcar com o pagamento dos valores em aberto, a fim de não haver a suspensão do tratamento do Autor, menor de idade.

54. No caso em tela, conforme explanado, o Autor possui necessidade imediata de continuidade no seu tratamento, conforme a documentação médica juntada à Exordial.

55. Ante o exposto, requer seja determinado à Ré regularizar o pagamento dos valores em aberto com a clínica responsável pelo tratamento do menor, que conforme já informado, FORA PREVIAMENTE AUTORIZADO pela Ré.

IV.B - DOS DANOS MORAIS

56. Excelência, destaca-se ainda que o Autor é menor de idade, autista, e possui necessidade de realizar o seu tratamento pelo método de Intervenção Comportamental ABA de forma contínua, até avaliação médica de alta.

57. Sendo assim, o desgaste gerado pela conduta da Ré tem gerado uma situação desagradável ao Autor e seus responsáveis, que tiveram um tratamento excelente da clínica responsável pelo tratamento desde o mês de novembro de 2023, mesmo sem receber da Ré nenhum





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

valor pelos serviços prestados até a presente data, o que causa vergonha e situação desagradável aos responsáveis do menor.

58. Não suficiente, o menor está na iminência de ter o seu tratamento suspenso na presente data, já que a Ré não dá retorno à clínica e nem efetua os pagamentos pendentes, colocando o menor em situação de vulnerabilidade e causando prejuízo a sua saúde e desenvolvimento.

59. Nesta seara, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vem firmando entendimento segundo o qual a recusa injustificada de tratamento do segurado não caracteriza mero aborrecimento, mas em verdade uma situação de ofensa moral ao paciente.

60. Com efeito, veja-se o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MODALIDADE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469/STJ. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE DOENÇA PREVISTA CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

5. Não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral decorrente dos danos sofridos pelo agravado em decorrência de recusa à realização de exame por alegada ausência de cobertura contratual. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 718.634/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/12/2015). (grifo nosso)





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEREPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. - Embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. - Agravo não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1328978 RS 2012/0123660-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA) (grifo nosso)

61. No presente caso, não houve a recusa da operadora ao tratamento, mas não está havendo o pagamento dos valores à clínica responsável, o que está acarretando dano ao Autor.

62. Diante disso, tendo em vista que o Autor tem necessidade do tratamento pelo método ABA, a conduta da Ré, ao não realizar o pagamento dos valores do tratamento, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ELA, acaba por causar ainda maior aflição e desespero, já que o Autor terá seu tratamento suspendendo.

63. Ressalte-se, a suspensão do tratamento pode gerar danos diretos à saúde e desenvolvimento do menor, que é portador de TEA.

64. Ante o exposto, Excelência, como forma de ressarcimento à ofensa moral gerada ao Autor, requer a concessão de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R\$ 5.000,00.

V. DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO A PARTIR DE HOJE, 30/01/2024

65. Excelência, no presente caso, *data venia*, deve ser concedida a **Tutela de Urgência**, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

66. Primeiramente, com relação ao requisito da probabilidade do direito, veja-se que resta plenamente comprovado, tendo em vista a farta prova documental apresentada denotada pelos laudos, relatórios médicos e demais provas que atestam a existência do autismo do menor e da necessidade do tratamento indicado.

67. Com efeito, a documentação médica juntada à Exordial demonstra de forma inequívoca que o Autor precisa do tratamento para o seu desenvolvimento, pelo método indicado especificamente para seu caso.

68. No mais, há prova documental também do contrato para prestação de serviços de saúde estabelecido entre Autor e Ré, que resta amparado conforme a carteira do plano.

69. Há prova ainda de que o tratamento foi PREVIAMENTE AUTORIZADO pela Ré e que esta não deu qualquer retorno, após a autorização.

70. Por fim, resta ainda demonstrado que o Autor terá o seu tratamento suspenso pela clínica, caso não haja a regularização dos pagamentos pendentes.

71. Diante disso, demonstrada a que o autor é autista e que tem necessidade do tratamento adequado e contínuo, bem como a existência do contrato entre Autor e Ré, resta comprovado o requisito da probabilidade do direito, previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil.

72. No mais, veja-se que quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo tal requisito resta claro, especialmente, **tendo em vista que caso como não houve a regularização dos pagamentos, o tratamento está suspenso a partir de hoje, 30 de janeiro de 2024, até acerto.**

73. Destarte, o resultado útil do processo, que é a concessão do direito ao Autor de ter suspenso a continuidade do tratamento, caso o pedido não for analisado e deferido até esta data, compelindo a Ré a pagar todas as pendências em favor da clínica responsável pelo tratamento.

74. Por conseguinte, a jurisprudência do Tribunal de São Paulo é pacífica ao reconhecer o direito ao paciente em receber, desde logo, o direito à tutela de urgência, para cobertura de procedimento pelo plano de saúde.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

*Agravo – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – **Deferimento da tutela antecipada para que a seguradora custeie integralmente a internação da segurada no hospital credenciado - Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autora, beneficiária dos serviços de saúde prestados pela ré – Glosa de matérias, medicamentos exames e utilização de equipamentos sob alegação de exclusão contratual - Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde da autora – Reversibilidade - Restante da matéria a ser decidida por ocasião do sentenciamento – Decisão mantida – Recurso improvido.***

(TJ-SP - AI: 2120446-37.2019.8.26.0000, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 24/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) (grifo nosso)

*Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória de deferimento da tutela de urgência, objetivada para se determinar à ré autorização e custeio de procedimento cirúrgico, com fornecimento de órtese (lente intraocular), sob pena de multa cominatória. **Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15). Aparente abusividade na recusa de cobertura. Aplicação de enunciado desta Corte (Súmula 102, TJSP). Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. 2. Alegação de ausência de fixação de limite absoluto ao acúmulo da multa cominatória. Rejeição. Possibilidade, no futuro, de revisão do valor absoluto da multa, em caso de se aferir a insuficiência ou o excesso do seu acúmulo, ou ainda se o obrigado demonstrar ter cumprido a obrigação, ou demonstrado justa causa para o descumprimento (artigo 537, § 1º, incisos, CPC/15). 3. Recurso desprovido.***

(TJ-SP - AI: 2138981-14.2019.8.26.000, Relator: Desembargador Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 13/08/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019) (grifo nosso)





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

*Agravo Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde Indeferimento da tutela antecipada que pretendia compelir a seguradora a se responsabilizar pelos custos da cirurgia realizada (oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo) cuja cobertura foi negada sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS - Inconformismo Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autor, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - **Relatório médico que informa a necessidade do procedimento Negativa em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal** - Risco de dano ante a possibilidade de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes Reversibilidade - Decisão modificada Recurso provido. (TJ-SP - AI: 2201289-86.2019.8.26.0000, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 23/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (grifo nosso)*

*Plano de Saúde - Apelação Cível - Obrigação de fazer **Parcial procedência para condenar a ré no custeio de radioterapia IMRT e devolução de valor não pago em cirurgia de prostatectomia radical robótica Recurso que se limita à insurgência em relação ao custeio do procedimento de radioterapia Recusa de cobertura abusiva Custeio negado sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS - Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico - Proteção do direito à vida (art. 5º da Constituição Federal)** - Precedentes desta Corte - Súmula 102 do e. TJSP - Inteligência do art. 35-F da Lei 9.656/98 Sentença mantida Recurso improvido (TJ-SP - APC: 1004981-61.2014.8.26.0100, Relator: Desembargador Silverio da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2015) (grifo nosso)*

75. Portanto, Excelência, com a devida *venia*, a concessão em caráter de urgência da tutela ao Autor resta necessário, tendo em vista a suspensão do tratamento a partir de hoje, 30/01/2024, bem como pela própria probabilidade ao Autor de ver reconhecido seu direito em caráter definitivo.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

76. Ante o exposto, requer seja determinada a tutela de urgência, com a expedição de ofício urgente à Ré, para que seja compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vincendos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.

VI. DOS PEDIDOS

77. Ante todo o exposto, requer:

- a. Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para que a Ré seja oficiada, em caráter de urgência, e compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vincendos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.
- b. No mérito, a procedência total da ação, confirmando-se os efeitos da tutela, para determinar que a Ré custeie integralmente o tratamento do autor de forma regular, e realize o pagamento das notas em favor da clínica de forma mensal e em dia.
- c. A condenação da Ré para que indenize o Autor pelos danos morais gerados, arbitrados no valor de R\$ 5.000,00, tendo em vista a situação de desgaste e aflição causada ao Autor.
- d. A citação da Ré por meio de carta com aviso de recebimento, para que apresentem sua defesa dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia nos termos do art. 344 do CPC.
- e. A condenação da Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo, conforme disposição do artigo 85 do Código de Processo Civil.

78. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos na forma dos arts. 369 e seguintes do CPC.





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

79. Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas em nome da advogada **LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES, OAB/SP 384.315**, sob pena de nulidade, conforme previsto no artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Termos em que,
Pede Deferimento.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.

LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES
OAB/SP 384.315

